

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 203/2539

บริษัท อรุณเรดิโอมีเดีย จำกัด
นาย ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 456

แม้โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้ซื้อเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงและจำเลยเป็นลูกค้าของโจทก์โดยจำเลยตกลงซื้อเวลาออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวก็ตามแต่การตกลงเช่นนั้นไม่ใช่สัญญาซื้อขายทรัพย์เพราะไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคงเป็นเพียงสัญญาที่ตกลงให้บริการการออกอากาศกระจายเสียงในสถานีวิทยุกระจายเสียงตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันเท่านั้น กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 456 วรรคสองและวรรคสามแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การที่โจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบแสดงไม่มีการวางประจำหรือไม่ได้ชำระหนี้บางส่วนไม่เป็นเหตุทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อเวลาออกอากาศโฆษณาทั้งหมดของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดชุมพร จำเลยได้มาติดต่อซื้อเวลาออกอากาศจากโจทก์วันละ 2 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 16,000 บาทต่อเดือนติดต่oreื่อยมาทุกเดือน ในที่สุดจำเลยต้องชำระค่าซื้อเวลาออกอากาศแก่โจทก์เป็นเงิน 64,000 บาท

โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าซื้อเวลาดังกล่าว และค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ซื้อเวลาออกอากาศโฆษณาทั้งหมดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดชุมพร โจทก์และจำเลยไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ต่อกัน จำเลยไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ ดอกเบี้ยที่โจทก์คิดมาไม่ถูกต้อง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะตามฟ้องโจทก์เป็นเรื่องซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคามากกว่า 500 บาท แต่โจทก์หาได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของจำเลยผู้ต้องรับผิดชอบสำคัญ หรือมีการวางประจำไว้ หรือมีการชำระหนี้บางส่วนแล้วแต่อย่างใดไม่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าซื้อเวลาและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคงมีปัญหาคือวินิจฉัยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาจำเลย ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า ตามคำฟ้องปรากฏชัดว่าเป็นสัญญาซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ในเวลาออกอากาศตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน แต่ละเดือน เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินในเวลาจำเลยได้ใช้สิทธิในการออกอากาศกระจายเสียงในสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดชุมพรเมื่อราคาทรัพย์สินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป โจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบสำคัญ มิได้วางประจำหรือมิได้ชำระหนี้บางส่วน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสองและวรรคสามโจทก์จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เห็นว่า แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อเวลา
ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพอากาศที่ 4 จังหวัดชุมพรและจำเลยเป็น
ลูกค้าของโจทก์โดยจำเลยได้ตกลงซื้อเวลาออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงดัง
กล่าวก็ตาม แต่ก็เป็นที่เห็นได้ว่าการตกลงดังกล่าวมิใช่สัญญาซื้อขายทรัพย์สินเพราะ
มิได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหากแต่เป็นสัญญาที่ตกลงให้บริการการออก
อากาศกระจายเสียงในสถานีวิทยุกระจายเสียงตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันเท่านั้น
กรณีจึงหาอยู่ในบังคับของมาตรา 456 วรรคสองและวรรคสาม แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ แม้โจทก์จะมีได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่าย
ผู้ต้องรับผิด มิได้มีการวางประจำ หรือชำระหนี้บางส่วน โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องคดีได้

พิพากษายืน

(ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ